

Studieinriktad sammanfattning av ABK 09

ABK 09 är Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Bestämmelserna är framtagna av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK, och är avsedda att användas vid många typer av konsultuppdrag, exempelvis projektering, utredning, projektledning, byggledning och besiktning.

Regelverket bygger på en balans mellan beställarens och konsultens rättigheter och skyldigheter. En central tanke är att uppdraget ska genomföras med tydlig omfattning, god kommunikation, fackmässighet och en rimlig fördelning av ekonomiska och juridiska risker.

1. Syfte och grundläggande principer

ABK 09:s funktion

- Att reglera relationen mellan beställare och konsult.
- Att tydliggöra uppdragets omfattning, kvalitet, tidplan och ersättning.
- Att ange ansvarsfördelningen vid fel, skador och förseningar.
- Att reglera vem som får använda uppdragsresultatet och på vilket sätt.
- Att ge parterna regler för ändringar, avbeställning, hävning och tvistelösning.

ABK 09 förutsätter att parterna har en samstämmig uppfattning om uppdragets syfte, omfattning och kvalitetsnivå. Eftersom konsultuppdrag ofta är komplexa krävs fortlöpande dialog, samverkan, öppenhet och förtroende mellan parterna.

Fasta bestämmelser och täckbestämmelser

Vissa regler i ABK 09 är så kallade fasta bestämmelser. Andra är täckbestämmelser, vilket innebär att parterna kan avtala om en annan reglering. Sådana avvikelser måste vara tydliga. Ändringar av fasta bestämmelser bör särskilt anges i en sammanställning med hänvisning till var ändringen finns i förfrågningsunderlaget.

2. Centrala begrepp

Begrepp	Betydelse
Beställning	Handling från beställaren som anger uppdragets omfattning och övriga villkor.
Uppdragsbekräftelse	Handling från konsulten som anger uppdragets omfattning och övriga villkor.
Kontrakt	Handling som parterna undertecknat och som visar deras överenskommelse.

Begrepp	Betydelse
Kontraktshandlingar	Kontraktet samt övriga handlingar som anges gälla för uppdraget.
Förfrågningsunderlag	Det underlag som beställaren lämnar till anbudsgivare.
Objektet	Det fysiska slutresultat som bygger på konsultens projektering, exempelvis en byggnad, anläggning eller del av sådan.
Budget	En fackmässig kostnadsbedömning av konsultens arbete, normalt vid rörligt arvode. Budgeten är inte bindande.
Underkonsult	En konsult som arbetar inom uppdraget för huvudkonsultens räkning.
Sidokonsult	En konsult som arbetar direkt för beställaren vid sidan av huvudkonsulten.
Ändring av uppdrag	En ändring eller ett tillägg som påverkar uppdragets omfattning eller tidplan. Även att en del av uppdraget tas bort räknas som en ändring.
Skriftligen	Information som kan läsas och lagras, exempelvis brev, fax eller elektronisk kommunikation.
Prisbasbelopp	Prisbasbelopp enligt den lagstiftning som anges i ABK 09.

3. Omfattning

Uppdrag som preciseras i samråd

Om uppdraget preciseras genom samråd ska konsulten, innan uppdraget i övrigt påbörjas, tillsammans med beställaren klargöra:

- uppdragets omfattning och objektets kvalitetsnivå,
- hur uppdraget ska redovisas och vilken detaljeringsgrad som krävs,
- vilken ersättningsform som gäller,
- budgetens storlek vid rörligt arvode,
- beställarens eventuella rätt att använda handlingarna utöver den grundläggande nyttjanderätten, samt
- om konsulten ska arkivera handlingarna och hur arkiveringen ska ske.

Resultatet av samrådet ska dokumenteras i kontrakt, beställning eller uppdragsbekräftelse. Om parterna inte kan enas om uppdragets precisering får någon av dem avbryta uppdraget. Konsulten har då rätt till skäligen ersättning för det arbete som redan utförts.

Uppdrag som preciseras i förfrågningsunderlag

Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. Handlingarna kompletterar normalt varandra, men om de innehåller motstridiga uppgifter gäller följande rangordning, om inte omständigheterna uppenbart talar för något annat:

1. kontrakt,
2. ändringar i ABK 09 som anges i en särskild sammanställning,
3. ABK 09,
4. beställning,
5. uppdragsbekräftelse,
6. anbud,
7. förfrågningsunderlag,
8. övriga handlingar.

Om förfrågningsunderlaget innehåller motstridiga uppgifter gäller som huvudregel den uppgift som medför lägst kostnad för konsulten, om inte omständigheterna talar för något annat.

Praktisk betydelse

- Uppdragets syfte och avsedda användning bör anges tydligt.
- Det bör framgå exakt vilka leveranser som ingår.
- Parterna bör ange vilka handlingar som gäller och hur de rangordnas.
- Otydligheter i förfrågningsunderlaget kan få ekonomiska konsekvenser.
- Ändringar av ABK 09 måste formuleras tydligt för att få företräde framför standardreglerna.

4. Genomförande

Krav på konsulten

Konsulten ska genomföra uppdraget:

- fackmässigt,
- med omsorg,
- i enlighet med god yrkessed, och
- med hänsyn till beställarens intresse.

Konsulten ska kontrollera uppgifter och komplettera utredningar när omständigheterna kräver det. Om förutsättningarna förändras ska konsulten informera beställaren och begära att uppdraget preciseras eller ändras.

Konsulten ska också iaktta sedvanlig sekretess beträffande information om beställarens verksamhet och uppdraget. Om beställaren vill ha en mer långtgående sekretess måste detta normalt avtalas särskilt.

Beställarens medverkan

Parterna ska på konsultens begäran gå igenom de uppgifter och handlingar som beställaren har och som konsulten behöver för att genomföra uppdraget. Beställaren ska överlämna relevant material och hålla konsulten underrättad om förhållanden som kan påverka uppdraget.

Beställaren ska dessutom ange hur och till vem information, uppgifter och handlingar ska redovisas.

Godkännanden och tekniska lösningar

Uppdraget omfattar normalt att inhämta de yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för att uppdraget ska kunna genomföras enligt gällande författningar, om parterna inte avtalat något annat.

Beställarens godkännande befriar inte konsulten från ansvar för uppgifter, undersökningsmaterial eller tekniska lösningar. Ett undantag gäller när konsulten har redovisat en teknisk lösning som konsulten bedömer innebär särskilda risker, informerat beställaren om riskerna samt fått beställarens godkännande av lösningen.

Beställaren ska då ges möjlighet att förstå lösningens fördelar, nackdelar och risker. Om konsulten begär det ska beställaren lämna besked i godkännandefrågan.

Ändringar och tillkommande arbete

Konsulten är under uppdragstiden normalt både berättigad och skyldig att utföra beställda ändringar, om ändringarna har ett omedelbart samband med uppdraget och inte är av väsentligt annan natur.

Konsulten ska utan dröjsmål skriftligen meddela beställaren om:

- arbete behöver utföras som inte ingår i uppdraget,
- nya eller ändrade direktiv behövs, eller
- beställaren kräver arbete som konsulten bedömer ligger utanför uppdraget.

Anmälan ska senast göras innan det arbete som ligger utanför uppdraget påbörjas. Arbete som utförts utan beställning eller utan erforderlig anmälan berättigar normalt inte till ersättning.

Undantag kan gälla om det skulle vara oskäligt, exempelvis när omedelbara åtgärder krävs eller när beställaren insåg eller borde ha insett att arbetet inte ingick.

Vid offentlig upphandling kan det finnas begränsningar i möjligheten att beställa tillkommande arbete utan en ny upphandling.

Avvikelser från konsultens rekommendationer

Om beställaren vill avvika från konsultens rekommendationer eller anvisningar ska konsulten få möjlighet att informera om vilka konsekvenser avvikelserna kan medföra.

5. Organisation

Ombud och behörighet

Vardera parten ska utse ett ombud. Ombudet, eller någon som ombudet utser, får företräda sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och andra frågor som rör uppdraget.

Konsulten får endast ta emot direktiv från personer som beställaren har utsett.

Projektorganisation

Parterna ska redovisa den projektorganisation som har väsentlig betydelse för uppdraget. Ändringar i organisationen ska ske efter samråd.

- Konsulten får inte byta ut personal som är väsentlig för uppdraget utan beställarens medgivande.
- Beställaren får inte vägra en ersättare som har minst likvärdig kompetens och i övrigt är lämplig.
- Konsulten får normalt inte anlita underkonsult utan beställarens medgivande.
- Undantag gäller för rutinmässiga arbetsuppgifter eller arbetsuppgifter av mindre betydelse.
- Konsulten ska få möjlighet att lämna synpunkter innan beställaren utser en sidokonsult.

Samordning

Beställaren ansvarar normalt för att arbetena från beställaren, konsulten och andra avtalsparter samordnas. Detta begränsar inte konsultens skyldighet att själv inhämta de uppgifter som behövs för det egna arbetet.

Överlåtelse av avtalet

Ingen part får utan den andra partens medgivande överlåta avtalet till någon annan om överlåtelserna är av väsentlig betydelse för den andra parten.

Möten

Möten ska hållas och dokumenteras i den omfattning parterna har kommit överens om. Parterna ska delta och företräddas av behöriga personer. Kravet på skriftlighet kan mellan parterna uppfyllas genom en anteckning i ett mötesprotokoll.

Ett startmöte bör användas för att klargöra behörighet, informationsvägar, organisation och andra viktiga praktiska frågor.

6. Tider

Tidplan

Konsulten ska på beställarens begäran upprätta ett förslag till tidplan. Beställaren ska lämna de underlag som behövs för att tidplanen ska kunna upprättas.

Konsulten ska följa den överenskomna tidplanen. Beställaren ska samtidigt lämna underlag, granska handlingar och lämna besked i sådan tid att tidplanen kan hållas.

Rätt till tidsförlängning

Konsulten har rätt till tidsförlängning om konsulten försenas på grund av en omständighet:

- som konsulten inte har orsakat, och
- vars effekt konsulten inte rimligen kunnat undanröja.

Den part som får kännedom om en omständighet som kan påverka tidplanen ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten. Om underrättelse inte lämnas får omständigheten normalt inte åberopas, såvida den andra parten inte insåg eller borde ha insett både omständigheten och dess påverkan på tidplanen.

Efter underrättelsen ska konsulten upprätta ett förslag till ändrad tidplan.

Ändrad tidplan, avbrott och forcering

Om beställaren begär att arbetet ska forceras, avbrytas under en viss tid eller genomföras enligt en ändrad tidplan har konsulten rätt till skälig ersättning för de merkostnader som uppstår.

Uppdraget är normalt slutfört när uppdragsresultatet har redovisats på det sätt som parterna kommit överens om.

Försening

Parterna kan avtala om vite för överskridande av en bestämd leveranstid för hela uppdraget eller för en särskild delleverans. Om konsulten överskrider tiden utan rätt till tidsförlängning ska avtalat vite betalas.

Om vite inte har avtalats kan konsulten i stället bli skadeståndsskyldig. Skadeståndet för försening är då begränsat till arvodets storlek, dock högst tio prisbasbelopp.

Om vite har avtalats är konsulten inte skyldig att betala ytterligare skadestånd för samma försening. Om en försening med vite är en oundviklig följd av en annan vitesgrundande försening kan det sammanlagda vitet jämkas skäligt.

Beställarens krav på vite eller ersättning för försening måste framställas skriftligen senast tre månader efter att uppdraget slutförts eller annars upphört. Annars går rätten till ersättning förlorad.

7. Ansvar

Ansvar för skada

Konsulten ansvarar för skada som konsulten orsakat beställaren genom:

- bristande fackmässighet,
- åsidosättande av sedvanlig omsorg, eller
- annan vårdslöshet vid genomförandet av uppdraget.

Skadan kan vara en sakskada, men även exempelvis en ekonomisk skada. Om beställaren visar att en skada har uppstått och gör sannolikt att den beror på en felaktighet i konsultens handlingar eller på en underlåtenhet, måste konsulten visa att konsulten inte är ansvarig för att undgå ansvar.

Skadebegränsning

Den skadelidande parten ska enligt allmänna kontraktsrättsliga principer försöka begränsa sin skada. Beställaren bör därför inte själv avhjälpa fel, åtgärda skada eller träffa en kostnadsöverenskommelse med entreprenör eller leverantör utan att först ge konsulten möjlighet att yttra sig.

Ansvarstid och beloppsbegränsning

- Konsulten ansvarar för skador som upptäcks inom tio år från den dag uppdraget slutfördes eller annars upphörde.
- Konsultens sammanlagda skadeståndsansvar är begränsat till 120 prisbasbelopp, om parterna inte avtalat något annat.
- Vite och skadestånd för försening räknas inte in i denna beloppsgräns.
- Konsulten ansvarar för underkonsulters och andra anlitade personers arbete på samma sätt som för sitt eget arbete.

Avhjälpan av fel

Konsulten ska under uppdragstiden och under ansvarstiden på egen bekostnad avhjälpa fel i handlingar som konsulten tillhandahållit. Detta gäller inte om olägenheterna och kostnaderna skulle vara oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för beställaren.

Beställaren ska kräva avhjälpan inom skälig tid efter att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Om beställaren underrättar för sent ansvarar beställaren för den merkostnad som förseningen orsakar konsulten.

Felet ska avhjälpas inom skälig tid efter att konsulten fått möjlighet att göra det. Om konsulten inte avhjälpes felet trots skyldighet att göra detta får beställaren låta avhjälpa felet på konsultens bekostnad.

Frister för skadeståndskrav

Skadeståndskrav ska framställas skriftligen:

- inom tre månader från det att beställaren fått skälig anledning att anta att konsulten är ansvarig,
- senast nio månader efter att beställaren fick kännedom om skadan, och
- inom den ansvarstid som gäller enligt ABK 09.

En part får dessutom kvittningsvis framställa krav på vite eller annat skadestånd inom en månad från det att motparten framställt skadeståndskrav med anledning av uppdraget.

Försäkring

Konsulten ska ha en konsultansvarsförsäkring under ansvarstiden. Försäkringsbeloppet ska motsvara det avtalade skadeståndsansvaret. Självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp, om inte annat avtalats.

Konsulten ska på begäran visa att försäkring finns. Handlingar och datamedia som förvaras hos konsulten ska också vara försäkrade till ett betryggande belopp.

Om beställaren framställer ett skadeståndskrav ska konsulten lämna skadeanmälan till försäkringsgivaren inom tre månader.

Beställaren får som säkerhet för ett skadeståndskrav normalt inte hålla inne mer än ett prisbasbelopp efter att konsulten genom skriftligt besked från försäkringsgivaren visat att försäkringen omfattar det aktuella ansvaret.

8. Ekonomi

Ersättningsformer

Konsultens ersättning består av arvode och, om det avtalats, särskild ersättning för kostnader. Ersättningen kan indexregleras om parterna har kommit överens om detta.

Arvodet kan vara:

- **rörligt arvode**, som betalas efter nedlagd tid eller annan avtalad grund, eller
- **fast arvode**, som avser uppdraget så som det preciserats i kontraktshandlingarna.

Parterna kan även avtala om andra modeller, exempelvis incitaments- eller bonusbaserad ersättning.

Budget

Vid rörligt arvode ska konsulten normalt upprätta en budget. Budgeten ska vara fackmässig och bygga på beställarens förutsättningar, men den är inte bindande. Konsulten har därför inte förlorat rätten till betalning enbart därför att budgeten överskridits.

Konsulten ska ändå utan dröjsmål skriftligen underrätta beställaren om den överenskomna budgeten inte kan hållas. Vid rörligt arvode ska konsulten, om inget annat avtalats, varje månad informera om hittills upparbetat arvode och nedlagda kostnader.

Justering av ersättningen

Ersättningen ska justeras om uppdraget förändras på ett sätt som påverkar konsultens kostnader. Detta gäller bland annat vid:

- beställda eller korrekt anmälda ändringar av uppdraget,
- forcering på beställarens begäran,
- ändrad tidplan på grund av en omständighet som beställaren ansvarar för, eller
- oförutsedda myndighetsbeslut eller myndighetsåtgärder som i mer än ringa omfattning påverkar uppdraget.

Vid fast arvode ska parterna i första hand komma överens om ett nytt fast arvode. Om detta inte går ska ersättningen justeras utifrån avtalat eller skäligt timarvode.

Särskild ersättning för kostnader

Om det har avtalats kan konsulten få särskild ersättning för exempelvis:

- underkonsulter,
- instrument, fältutrustning och laboratorieundersökningar,
- datorer och datorprogram för beräkningar eller ritningsarbete,
- kopiering,
- modelltillverkning,
- resor och traktamenten, samt
- andra särskilt angivna kostnader.

Parterna kan även avtala om ett procentuellt påslag på konsultens verifierade självkostnad.

Felavhjälpande och ersättning

Konsulten får normalt inte ersättning för att avhjälpa fel i handlingar som konsulten själv upprättat eller tillhandahållit.

Om felet beror på en oriktig uppgift från en myndighet, beställaren eller någon som beställaren anlitat kan felavhjälpandet ersättas med avtalat eller skäligt belopp. Detta gäller dock inte om konsulten insåg eller borde ha insett att uppgiften var felaktig.

Fakturerings och betalning

- Betalning sker enligt betalningsplan och mot faktura.
- Om inget annat avtalats får konsulten normalt fakturera månadsvis för utfört arbete.
- Ändringar av uppdraget ska faktureras och betalas månadsvis.
- Fakturan eller tillhörande redovisning ska visa arbetets art och omfattning.
- Fakturan ska betalas inom 30 dagar från mottagandet, om inget annat avtalats.
- Om endast en del av fakturan är tvistig ska det ostridiga beloppet ändå betalas inom betalningstiden.
- Vid sen betalning utgår ränta enligt räntelagen.
- Beställaren ska betala mervärdesskatt utöver ersättningen.

Rätt att hålla inne prestation

Om en part har starka skäl att anta att motparten inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina skyldigheter får parten hålla inne sin egen prestation. Motparten ska då omedelbart underrättas.

Om motparten ställer godtagbar säkerhet för att skyldigheterna kommer att fullgöras upphör rätten att hålla inne prestationen.

Preskription av konsultens fordringar

Konsultens fordringar avseende uppdraget preskriberas normalt efter fyra månader från det att uppdraget slutförts. Regeln gäller inte fordringar som avser överenskommet fast arvode och mervärdesskatten på detta arvode.

Om konsulten inte kände till eller borde ha känt till fordringen börjar fristen räknas när konsulten först borde ha känt till den. Fristen kan dock aldrig bli längre än tio år från uppdragets slutförande.

Avbeställning

Beställaren har rätt att avbeställa delar av uppdraget som ännu inte utförts.

Om avbeställningen beror på ett myndighetsbeslut som beställaren inte kunnat råda över, eller på att förutsättningarna förändrats väsentligt utanför beställarens kontroll, har konsulten rätt till ersättning för:

- utfört arbete,
- nedlagda kostnader, och
- skäliga kostnader för avveckling som inte ersätts på annat sätt.

Vid annan avbeställning har konsulten dessutom rätt till ersättning för utebliven skälig vinst på den del av uppdraget som inte ska genomföras.

Vid avbeställning ska resultatet av det utförda arbetet redovisas och överlämnas senast när beställaren har fullgjort sin betalningsskyldighet. Efter överlämnandet får resultatet användas på samma sätt som om uppdraget hade fullföljts.

9. Rätt till uppdragsresultatet

Beställarens nyttjanderätt

Om parterna inte avtalat något annat får beställaren använda och kopiera uppdragsresultatet endast för det ändamål som uppdraget avser. Därför är det viktigt att kontraktet anger uppdragets syfte och den avsedda användningen tydligt.

Beställaren får normalt använda enskilda lösningar i uppdragsresultatet på eget ansvar, men måste beakta upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Ändring och förvaltning av objektet

Den som äger eller brukar objektet får efter uppdragets slutförande använda uppdragsresultatet för att ändra objektet eller vidta andra åtgärder för dess förvaltning utan konsultens medgivande och utan särskild ersättning.

Konsultens intressen ska då beaktas i den utsträckning god sed kräver, och konsulten ska namnges.

Skydd mot otillbörlig användning

- Beställaren ska skydda uppdragsresultatet mot otillbörlig kopiering och spridning.

- En handling eller ett idéförslag som lämnats vid anbud eller förhandling får inte användas eller spridas utan förslagsställarens medgivande.
- Utlämnande enligt offentlighetsprincipen räknas inte som otillbörligt eller otillåtet.
- Varje part ansvarar för att de handlingar som parten tillhandahåller får användas för det avsedda ändamålet.

Överlåtelse av rättigheter

Beställaren får inte överlåta nyttjanderätten eller andra rättigheter till uppdragsresultatet innan konsulten fått avtalsenlig betalning eller godtagbar säkerhet ställts.

Beställaren ska namnge konsulten när uppdragsresultatet eller objektet presenteras.

Originalhandlingar, datafiler och arkivering

Konsulten har, om inget annat avtalats, äganderätten till originalhandlingarna och till de datafiler som handlingarna framställts ur.

ABK 09 innehåller ingen generell skyldighet för konsulten att arkivera uppdragsresultatet. Parterna bör därför avtala om arkiveringens omfattning, form och tidsperiod.

Demonstrationsmaterial som beställaren särskilt har beställt och bekostat är beställarens egendom.

Uppfinningar

Om en uppfinning huvudsakligen har tillkommit genom ett uppdrag som omfattar forsknings- eller utvecklingsarbete, eller innebär lösningen av en särskilt angiven uppgift, får beställaren helt eller delvis träda in som rättsinnehavare.

Konsulten ska utan dröjsmål informera beställaren om en sådan uppfinning. Beställaren måste meddela om beställaren vill förvärva rättigheten senast tre månader från det att beställaren informerats.

Andra uppfinningar som tillkommit i samband med uppdraget får beställaren nyttja för objektet. Om värdet av rättigheten uppenbart överstiger vad som kunnat förutsättas med hänsyn till arvodet och övriga omständigheter kan konsulten ha rätt till skälig tilläggsersättning.

10. Hävning

Beställarens hävningsrätt

Beställaren får häva avtalet och kräva ersättning för skada om konsulten:

- väsentligt missköter uppdraget och inte rättar sig efter en skriftlig anmodan,
- i väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte vidtar rättelse efter skriftlig anmodan,
- kommer på obestånd och inte omedelbart ställer betryggande säkerhet, eller
- utan beställarens medgivande överlåter avtalet när överlåtelsen är av väsentlig betydelse för beställaren.

Hävning ska ske skriftligen. Konsulten har rätt till ersättning som motsvarar värdet av det arbete som utförts. Konsulten ska snarast efter besked om hävning överlämna resultatet av det utförda arbetet.

Konsultens hävningsrätt

Konsulten får häva avtalet om beställaren:

- i väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte rättar sig efter skriftlig anmodan,
- vidhåller ett krav som innebär att konsulten ska efterge kravet på god yrkessed,
- kommer på obestånd och inte ställer betryggande säkerhet, eller
- utan konsultens medgivande överlåter avtalet när överlåtelsen är av väsentlig betydelse för konsulten.

Konsulten har då rätt till ersättning för:

- den utförda delen av uppdraget,
- skälig kostnad för avveckling, och
- utebliven skälig vinst på den del som inte blivit utförd.

Även konsultens hävning ska ske skriftligen. Uppdragsresultatet ska överlämnas senast när beställaren har fullgjort sin betalningsskyldighet. Efter överlämnandet får resultatet användas som om uppdraget hade fullföljts.

11. Tvistelösning

Allmän domstol

Om parterna inte har kommit överens om något annat ska en tvist avgöras av allmän domstol.

Att en tvist har hänskjutits till rättsligt avgörande innebär inte att konsulten får avbryta uppdraget. Beställaren får inte heller hålla inne belopp som inte direkt omfattas av tvisten eller underlåta att fullgöra andra skyldigheter.

En part får oberoende av tvistelösningsreglerna ansöka hos myndighet om betalning av en ostridig och förfallen fordran.

Förenklad tvistelösning

Parterna kan gemensamt hänskjuta en oenighet till en lämplig och opartisk skiljeperson. Förfarandet är frivilligt och kräver att parterna kommer överens om att använda det.

Huvuddragen är:

1. Parterna utser gemensamt en skiljeperson, om denne inte redan har utsetts i kontraktshandlingarna.
2. Varje part ska inom en vecka yttra sig skriftligen och ange sin inställning.
3. Parten ska samtidigt ange om ett sammanträde inför skiljepersonen begärs.
4. Yttranden och åberopade handlingar ska skickas både till skiljepersonen och motparten.

5. Varje part får normalt yttra sig en gång över motpartens yttrande.
6. Skiljepersonen ska inom fyra veckor från mottagandet av de åberopade handlingarna meddela ett skriftligt beslut med kort motivering.
7. Beslutet ska ange vem som slutligen ska betala skiljepersonens arvode.
8. Vardera parten står normalt för sina egna kostnader.

Beslutet är bindande tills parterna enas om en annan lösning eller frågan slutligt avgörs av allmän domstol eller skiljenämnd.

Missnöje med beslutet måste anmälas skriftligen senast en månad efter att parten fick del av beslutet. Om ingen part anmäler missnöje i tid anses beslutet godtaget och frågan slutligt avgjord.

Om en part väcker talan i allmän domstol eller skiljenämnd under den förenklade tvistelösningen avbryts förfarandet. Den part som väcker talan ska då betala skiljepersonens arvode.

12. Konsultkontraktets praktiska innehåll

ABK 09 innehåller ett formulär för konsultkontrakt. Formuläret används för att fylla i de uppgifter som är specifika för det aktuella uppdraget.

Viktiga uppgifter i kontraktet

- beställarens och konsultens uppgifter,
- projektnamn och projektnummer,
- uppdragets avsedda ändamål,
- om uppdraget preciseras i samråd eller i förfrågningsunderlag,
- vilka kontraktshandlingar som gäller,
- hur uppdragsresultatet ska redovisas,
- om och hur resultatet ska arkiveras,
- vilka handlingar beställaren ska tillhandahålla,
- eventuell plan för kvalitets- och miljöstyrning,
- kommunikationsvägar och behöriga kontaktpersoner,
- ombud och projektorganisation,
- underkonsulter och ansvariga personer,
- mötesformer och startmöte,
- start- och sluttid samt tidplan,
- eventuellt vite vid försening,
- försäkringar,
- ersättningsform, budget och indexreglering,
- särskilda kostnader och eventuella påslag,

- faktureringsadress och fakturamärkning,
- eventuell förenklad tvistelösning, samt
- övriga särskilda överenskommelser.

Formuläret anger att en bestämmelse som är kopplad till en kryssruta inte gäller om rutan inte är markerad. Det är därför viktigt att kontraktet fylls i noggrant och att alla relevanta alternativ anges.

13. Viktiga tidsfrister och beloppsgränser

Fråga	Frist eller begränsning
Beställarens krav på vite eller ersättning för försening	Skriftligt senast tre månader efter att uppdraget slutförts eller upphört.
Ansvar för upptäckta skador	Skador som upptäcks inom tio år från uppdragets slutförande eller upphörande omfattas av ansvarstiden.
Sammanlagt skadeståndsansvar	Normalt högst 120 prisbasbelopp, om inget annat avtalats.
Skadeståndskrav	Inom tre månader från skälig anledning att anta ansvar och senast nio månader från kännedom om skadan, samt inom ansvarstiden.
Skadeanmälan till försäkringsgivare	Inom tre månader från beställarens skadeståndskrav.
Betalning av faktura	Inom 30 dagar från mottagandet, om inget annat avtalats.
Beställarens besked om att förvärva rätt till vissa uppfinningar	Senast tre månader från det att beställaren informerats om uppfinningen.
Missnöje med skiljepersonens beslut	Skriftligt senast en månad från det att parten fick del av beslutet.
Skiljepersonens beslut	Normalt inom fyra veckor från mottagandet av de handlingar parterna åberopat.
Konsultens fordringar	Normalt preskription efter fyra månader från uppdragets slutförande, med vissa undantag och en yttersta gräns på tio år.

14. Viktiga praktiska lärdomar

- **Definiera uppdraget innan arbetet börjar.** Omfattning, kvalitet, redovisningsform, ersättning, nyttjanderätt och arkivering bör dokumenteras.
- **Använd rätt kontraktshandlingar.** Kontrollera rangordningen och se till att motstridiga uppgifter upptäcks tidigt.
- **Anmäl ändringar skriftligen.** Konsulten riskerar annars att inte få betalt för arbete som ligger utanför uppdraget.
- **Dokumentera kommunikation och möten.** Mötesprotokoll kan uppfylla kravet på skriftlighet mellan parterna.
- **Planera tid och underrätta om störningar.** Den som upptäcker en omständighet som påverkar tidplanen ska informera motparten utan dröjsmål.
- **Skilj mellan vite och skadestånd.** Ett avtalat vite ersätter normalt annat skadestånd för samma försening.
- **Hantera fel och skador innan åtgärder vidtas.** Beställaren bör ge konsulten möjlighet att yttra sig och avhjälpa felet.
- **Kontrollera försäkringen.** Konsultens försäkringsskydd ska motsvara det avtalade ansvaret.
- **Ange användningsändamålet för uppdragsresultatet.** Beställarens nyttjanderätt är annars begränsad till det avtalade ändamålet.
- **Var uppmärksam på korta kravfrister.** För sena krav på vite, skadestånd eller andra ersättningar kan gå förlorade.
- **Reglera arkivering uttryckligen.** ABK 09 ger ingen generell skyldighet för konsulten att arkivera resultatet.
- **Fyll i kontraktsformuläret fullständigt.** Särskilt ersättning, tidplan, vite, försäkring, organisation, nyttjanderätt och tvistelösning bör vara tydligt angivna.

15. Sammanfattande helhetsbild

ABK 09 är ett standardiserat regelverk som ska skapa ordning och balans i konsultuppdrag. Kärnan är att beställaren ska beskriva uppdraget tydligt och ge konsulten nödvändiga förutsättningar, medan konsulten ska utföra arbetet fackmässigt, omsorgsfullt och enligt god yrkessed.

De mest centrala frågorna är uppdragets omfattning, ändringshantering, tidplan, ansvar, ersättning och rätten att använda uppdragsresultatet. Ett väl utformat kontrakt och en löpande skriftlig dokumentation minskar risken för tvister. Om problem ändå uppstår innehåller ABK 09 regler om rättelse, skadestånd, hävning och förenklad eller ordinär tvistelösning.